

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2146/2532

อัยการ ศาลมณฑลทหารบก ที่ 2 (
อัยการ จังหวัด ชลบุรี

ผู้ประกัน

นาง สมบูรณ์ เชาวเจริญรัตน์

นาย ชำนาญ หรือ แดง วิมลรัตน์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193

คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลมณฑลทหารบกที่ 2(ศาลจังหวัดชลบุรี) นั้น เมื่อศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันและสั่งยกคำร้องที่ขอลดค่าปรับจึงเป็นคำสั่งของศาลมณฑลทหารบกที่ 2(ศาลจังหวัดชลบุรี) อันเป็นคำสั่งของศาลทหารมิใช่คำสั่งของศาลจังหวัดชลบุรีในฐานะศาลพลเรือนเป็นผู้สั่ง ดังนั้นผู้ประกันจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลทหารไปยังศาลอุทธรณ์อันเป็นศาลพลเรือนไม่ได้.

คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 2(ศาลจังหวัดชลบุรี) ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288นางสมบูรณ์ เชาวเจริญรัตน์ ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยมีประกัน ถ้าผิดสัญญาประกัน ผู้ประกันยอมให้ปรับเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลชั้นต้นมี

คำสั่งให้ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกันให้ผู้ประกันนำเงินค่าปรับมาชำระต่อศาล ภายใน 7 วัน

ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ในฐานะอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 2 (อัยการ จังหวัดชลบุรี) ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 2 (ศาลจังหวัดชลบุรี) กรณีจึง เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การออกหมายซึ่งจำเลยไ้ระหว่างสอบสวน การ พิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันนับตั้งแต่คำสั่งร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวคำสั่งปรับผู้ ประกันและคำสั่งให้ยกคำร้องที่ขอลดค่าปรับ ล้วนแต่เป็นคำสั่งของศาลมณฑลทหาร บกที่ 2 (ศาลจังหวัดชลบุรี) อันเป็นคำสั่งของศาลทหารทั้งสิ้น มิใช่ศาลจังหวัดชลบุรี ในฐานะศาลพลเรือนเป็นผู้สั่ง ดังนั้นผู้ประกันจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลทหารไปยังศาล อุทธรณ์อันเป็นศาลพลเรือนไม่ได้ การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ประกัน เป็นการมิชอบ ผู้ประกันไม่มีสิทธิฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาของผู้ประกัน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ